P U T U S A N
Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	**Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin;**
2.	Tempat Lahir	:	Namo Tating;
3.	Umur/tanggal lahir	:	24 Tahun/ 13 Februari 2000;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Jl. Flamboyan Raya Sejati Kel. Tanjung Selamat. Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan;
7.	A g a m a	:	Kristen;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
9.	Pendidikan	:	SMP (Kelas II);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2024/PN Mdn, tanggal 06 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CHEVIN REVINDO SINULINGGA Alias CHEVIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama

Bahwa ia terdakwa CHEVIN REVINDO SINULINGGA Alias CHEVIN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gang Sejati Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wib terdakwa Chevin Revindo Sinulingga Alias Chevin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sabu dari Bewok (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan Flamboyan Raya Gang Sejati Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan dengan maksud untuk terdakwa jual kembali yang mana terdakwa beli dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah)/ paket dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 15.00 wib pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dijalan tersebut datang saksi David Hendra Manullang bersama saksi Rio Marpaung dan saksi Mhd. F. Prabowo (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) yang menyamar sebagai pembeli sabu dan membeli sabu kepada terdakwa dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Setelah terdakwa menerima uang dari saksi-saksi dan hendak menyerahkan sabu tersebut kepada saksi-saksi, kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang ditemukan dibawah kaki terdakwa yang jaraknya sekira ½ (setengah) meter dari terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari Bewok (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang), setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Polrestabes Medan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab :1202/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram milik terdakwa An. **CHEVIN REVINDO SINULINGGA Alias CHEVIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa CHEVIN REVINDO SINULINGGA Alias CHEVIN pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Flamboyan Raya Gang Sejati Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 14.30 wib saksi David Hendra Manullang bersama saksi Rio Marpaung dan saksi Mhd. F. Prabowo (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dipinggir Jalan Flamboyan Raya Gang Sejati Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan sering kali dijadikan tempat jual narkotika jenis sabu, kemudian saksi-saksi beserta team mendatangi jalan yang dimaksud dan sesampainya dijalan tersebut sekira pukul 15.00 wib saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Chevin Revindo Sinulingga Alias Chevin yang dicurigai telah menjual sabu, dan setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan barang bukti 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ditemukan dibawah kaki terdakwa yang jaraknya sekira ½ (setengah) meter dari terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram ditemukan dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, setelah ditanyai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut terdakwa peroleh dari Bewok (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang), setelah itu saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ke Polrestabes Medan;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 1202/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram milik terdakwa An. **CHEVIN REVINDO SINULINGGA Alias CHEVIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rio Marpaung** dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:
   - Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi an. **Rio Manurung** saksi **David Hendra Manullang** dan saksi **Mhd. F. Prabowo,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polretabes Medan mendapat informasi bahwa di Jln. Flamboyan Raya Gg. Sejati Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan. tepatnya di pinggir jalan;
   - Bahwa, benar saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin** sedang melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jual beli Narkotika Jenis Shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut, team saksi langsung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang di dalam nya terdapat 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang di temukan di bawah kaki Terdakwa Chevin Revindo Sinulingga yang jaraknya sekitra setengah meter sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan jenis shabu dengan berat 0,6 (nol koma nol enam dari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Bewok (DPO) ;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan brang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

2. Saksi Mhd. F. Prabowo dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi an. **Mhd. F. Prabowo** saksi **David Hendra Manullang** dan saksi **Rio Manurung,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polretabes Medan mendapat informasi bahwa di Jln. Flamboyan Raya Gg. Sejati Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan. tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin** sedang melakukan jual beli Narkotika Jenis Shabu, kemudian saksi dan rekan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung menuju ke Lokasi dan sesampainya di lokasi tersebut, team saksi langsung langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang di dalam nya terdapat 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang di temukan di bawah kaki Terdakwa Chevin Revindo Sinulingga yang jaraknya sekitra setengah meter sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan jenis shabu dengan berat 0,6 (nol koma nol enam dari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan introgasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut di peroleh dari seseorang yang bernama Bewok (DPO);
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa terdakwa dan brang bukti ke Sat Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di pinggir jalan yang berada di Jl. Flamboyan Raya Gg. Sejati Kel. Tanjung Selamat. Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan;
- Bahwa, saat terdakwa berdiri kemudian saksi dan rekan saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), setelah uang di serahkan oleh saksi, kemudian terdakwa menyerahkan shabu tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi dan rekan saksi;
- Bahwa, kemudian terdakwa di geledah oleh saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum yang terdapat di dalamnya 4 (empat) plastik klip yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram yang di temukan di bawah kaki terdakwa dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jarak setengah meter, sedangkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) di temukan dari tangan kanan terdakwa dan uang sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa, kemudian terdakwa di introgasi oleh saksi dan rekan saksi, dan Terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan terdakwa sendiri yang di peroleh dari seseorang yang bernama (Bewok) DPO;
- Bahwa, kemudian terdakwa serta barag bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab :1202/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram milik terdakwa An. **CHEVIN REVINDO SINULINGGA Alias CHEVIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi an. **Mhd. F. Prabowo** saksi **David Hendra Manullang** dan saksi **Rio Manurung,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polretabes Medan mendapat informasi bahwa di Jln. Flamboyan Raya Gg. Sejati Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan. tepatnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di pinggir jalan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin;**

- Bahwa, benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin;**
- Bahwa, benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang di dalam nya terdapat 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang di temukan di bawah kaki Terdakwa Chevin Revindo Sinulingga yang jaraknya sekitra setengah meter sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan jenis shabu dengan berat 0,6 (nol koma nol enam dari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin;**
- Bahwa, benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang di dalam nya terdapat 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang di temukan di bawah kaki Terdakwa Chevin Revindo Sinulingga yang jaraknya sekitra setengah meter sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan jenis shabu dengan berat 0,6 (nol koma nol enam dari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), disita langsung dari terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin;**
- Bahwa, benar saat terdakwa di introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah kepemilikan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Bewok (DPO);
- Bahwa, benar kemudian terdakwa serta barang bukti di sita dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa, benar terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin** tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan **Alternatif Pertama Melanggar pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang**,** bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Menimbang, didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran. dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"tanpa hak" adalah** tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa sub unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ini merupakan Alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual maknanya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli berarti bahwa harus ada maksud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, menjual dan membeli dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah berkaitan dengan peredaran narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima dalam unsur ini adalah mendapatkan Sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaanya;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa ataupun keuntungan;

Menimbang yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang da atas tindakannya tersebut mendapat penggati baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedang menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan telah ternyata bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi an. **Mhd. F. Prabowo** saksi **David Hendra Manullang** dan saksi **Rio Manurung,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polretabes Medan mendapat informasi bahwa di Jln. Flamboyan Raya Gg. Sejati Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan. Kota Medan. tepatnya di pinggir jalan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin;**

Menimbang, bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin;**

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang di dalam nya terdapat 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang di temukan di bawah kaki Terdakwa Chevin Revindo Sinulingga yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jaraknya sekitra setengah meter sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan jenis shabu dengan berat 0,6 (nol koma nol enam dari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin;**

Menimbang, bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Magnum yang di dalam nya terdapat 4 (empat) plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang di temukan di bawah kaki Terdakwa Chevin Revindo Sinulingga yang jaraknya sekitra setengah meter sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan jenis shabu dengan berat 0,6 (nol koma nol enam dari tangan sebelah kanan terdakwa kemudian sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), disita langsung dari terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin;**

Menimbang, bahwa benar saat terdakwa di introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah kepemilikan Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama Bewok (DPO);

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa serta barang bukti di sita dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin** tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa, Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab :1202/NNF/2024 tanggal 14 Maret 2024 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm, Apt, Nrp. 94061309, Jabatan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram milik terdakwa An. **CHEVIN REVINDO SINULINGGA Alias CHEVIN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah ternyata terdakwa telah berusaha untuk menjual barang bukti kepada saksi dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan Alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi ***pidana penjara*** **paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang bukti 1 (satu) kotak rokok Magnum yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan dan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- barang bukti Uang tunai sejumlah Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang merupakan dari hasil kejahatan dan mempunya nilai ekonomis, dengan demikian barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan berterus terang pada persidangan;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Chevin Revindo Sinulingga Als Chevin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) kotak rokok magnum yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Metamfetamina) berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram **dirampas untuk dimusnahkan;**;
   - Uang tunai sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, Tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami **Firza Adriansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin,S.H.,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.H. dan **As'ad Rahim Lubis S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rohanna Pardede.,S.H.,** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui Vidio Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Sulhanuddin, S.H., M.H	**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**
As'ad Rahim Lubis.S.H., M.H	

Panitera Pengganti

Rohanna Pardede., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)